



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de León

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2026, de la Delegación Territorial de León, por la que se dicta informe de impacto ambiental del proyecto de corta a hecho de la parcela 85 del polígono 126, en el término municipal de San Justo de la Vega (León), promovido por un particular. Expte.: I.A. 005/2026-24 - EIAS/2026/LE/003.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar el informe de impacto ambiental.

El proyecto que se pretende realizar está incluido dentro del Anexo II de la Ley 21/2013, modificada por el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería, apartado b) Tala o destrucción masiva de vegetación forestal para cambiar el tipo de funcionalidad o uso del suelo de 10 o más hectáreas, así como las comprendidas entre 1 y 10 h, que cumplan los criterios generales 1 o 2, o que supongan la eliminación de arbolado en más de 1 ha, se desarrollen en zonas con niveles erosión hídrica $>10 \text{ t/ha} \cdot \text{año}$ (Inventario Nacional de Erosión de Suelos, INES) o se realicen en zonas en que la vegetación natural o seminatural ocupe menos del 5 % de la superficie (círculo de 1 km de radio).

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de León, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVO

Dictar el Informe de Impacto Ambiental del «Proyecto de corta a hecho de la parcela 85 del polígono 126 en San Justo de la Vega (León)», promovido por un particular, que figura en el Anexo.



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este Informe de Impacto Ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándose a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

León, 2 de septiembre de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: EDUARDO DIEGO PINEDO

ANEXO QUE SE CITA

DICTA INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL «PROYECTO DE CORTA A HECHO DE LA PARCELA 85 DEL POLÍGONO 126 EN SAN JUSTO DE LA VEGA (LEÓN)», PROMOVIDO POR UN PARTICULAR. EXPTE.: I.A. 005/2026-24 - EIAS/2026/LE/003.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar el informe de impacto ambiental.

El proyecto que se pretende realizar está incluido dentro del Anexo II de la Ley 21/2013, modificada por el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería, apartado b) Tala o destrucción masiva de vegetación forestal para cambiar el tipo de funcionalidad o uso del suelo de 10 o más hectáreas, así como las comprendidas entre 1 y 10 h, que cumplan los criterios generales 1 o 2, o que supongan la eliminación de arbolado en más de 1 ha, se desarrollen en zonas con niveles erosión hídrica >10 t/ha*año (Inventario Nacional de Erosión de Suelos, INES) o se realicen en zonas en que la vegetación natural o seminatural ocupe menos del 5 % de la superficie (círculo de 1 km de radio).

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en la corta a hecho de una masa adulta de *Pinus nigra*, que permita retornar del uso forestal al agrícola original. La superficie total afectada es de 24,542 ha., con una pendiente media inferior al 1%, en la localidad de San Justo de la Vega (León).

Descripción del proyecto

La parcela afectada es la siguiente:

MUNICIPIO - SAN JUSTO DE LA VEGA		
POLÍGONO	PARCELA	REFERENCIA CATASTRAL
126	85	24151A126000850000GZ

La parcela tiene un uso SIGPAC de terreno forestal (FO). Estuvo acogida al Programa de Forestación de Tierras Agrícolas en el año 1996, habiendo finalizado el cobro de las primas de mantenimiento y compensación. La plantación se realizó con *Pinus nigra* al 95% y *Quercus ilex* al 5%. La plantación tiene una edad de 28 años, en perfecto estado vegetativo, con una altura media de 3 metros y diámetro medio de 17,5 cm, reparto irregular y bajo arbolado repoblado de encina de pequeño tamaño. Se encuentra a una distancia de 1 km. respecto del núcleo urbano más cercano y a unos 500 metros de otra masa arbolada de quercinas con sotobosque de matorral de 200 ha.

Esta corta va a producir más de 4.000 m³ de madera de calidad aceptable que podrá ser utilizada por la industria y por el sector de la construcción como materia prima en lugar de otras cuyo proceso productivo implica altos consumos de energía y la liberación de altas cantidades de CO₂ a la atmosfera.

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

En el Documento Ambiental aportado, de diciembre de 2025, se describen las alternativas, se realiza el inventario ambiental, la descripción y evaluación de efectos significativos del proyecto en el medio ambiente y se establecen medidas protectoras y correctoras con el fin de prevenir, reducir y compensar los efectos sobre el medio ambiente de la ejecución del proyecto.

Se elabora un Programa de vigilancia ambiental, cuyo objetivo realizar el seguimiento de los trabajos realizados durante la fase de realización; determinar las afecciones reales y variaciones con respecto a lo valorado y vigilar el cumplimiento de las prescripciones de protección del medioambiente previstas en las medidas protectoras y correctoras.

El documento ambiental concluye que el impacto global de la actuación se clasifica como compatible con el medio ambiente, en aplicación de las medidas preventivas y correctoras.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1. *Inicio del procedimiento.* Con fecha de 20 de febrero de 2026 tiene entrada en la sección de Educación y Evaluación Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, procedente del órgano sustantivo, en este caso la Sección de Promoción Forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental simplificada. Se adjunta Documento Ambiental (Estudio de impacto ambiental simplificado).

3.2. *Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.* De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, cuya estructura y contenido cumple con lo establecido en el artículo 45 de la citada ley, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, en febrero de 2026.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

<i>ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS</i>	<i>CONTESTACIÓN</i>
Confederación Hidrográfica del Duero	X
Diputación Provincial de León	
Subdelegación del Gobierno	X
Ayuntamiento de San Justo de la Vega	
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de León	X
Servicio Territorial de Medio Ambiente de León	X
Servicio Territorial de Cultura y Turismo de León	X
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y D.R. de León	X
Sección de Protección Ciudadana de León	X
Ecologistas en Acción	

Con fecha 5 de marzo de 2026 se recibe informe de la Sección de Protección Ciudadana de León respecto a los riesgos/peligrosidad que pueden afectar al término municipal de San Justo de la vega, indicando que el riesgo de inundaciones es medio; el riesgo de incendios forestales presenta un índice de riesgo local bajo y un índice de peligrosidad bajo y el riesgo derivado del transporte de mercancías peligrosas por carretera es medio, y por ferrocarril se considera alto; no se encuentra afectado por la zona de alerta e intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Con fecha 6 de marzo de 2026 se recibe informe favorable del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y D.R. de León.

Con fecha 16 de marzo de 2026 se recibe informe del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, en el que se hace constar que la actuación deberá tener presente, el cumplimiento de lo establecido en la LUCyL (Ley de Urbanismo de Castilla y León) y en el RUCyL (Reglamento de Urbanismo de Castilla y León), debiéndose solicitar la correspondiente autorización de Uso Excepcional en Suelo Rústico de conformidad con lo señalado en el artículo 306 y siguiente del RUCyL.

Con fecha 9 de abril de 2026 se recibe informe favorable del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, con la condición de realizar un control arqueológico por parte de personal competente, durante la fase de ejecución del proyecto.

Con fecha 29 de abril de 2026 se recibe informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, que indica que la parcela incluida en el Programa de Forestación de Tierras Agrarias, una vez han sido certificadas, tienen uso forestal y por tanto la consideración de monte a todos los efectos, por lo que además de aplicarse la normativa específica en materia de subvenciones atenderán a lo establecido en la Ley de Montes tanto estatal como regional. Y se concluye que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no supondrá afecciones a valores del medio natural siempre que se cumplan una serie de condiciones, que se incluyen en la propuesta presentada.

Con fecha 17 de julio de 2026 se recibe informe de la Confederación Hidrográfica del Duero en el que se informa que en la parcela de actuación tiene nacimiento un cauce nominado afluente del arroyo del Valle de Rozas, la parcela se encuentra parciamente situada en la zona de policía de la vertiente del Monte y de un arroyo sin nombre de la

misma. Por ello se señalan los aspectos relacionados con el medio hídrico que deberán ser tenidos en cuenta por el promotor a la hora de ejecutar el proyecto, y que se incorporan al condicionado del informe de impacto ambiental resultante.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

El pronunciamiento se justificará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 47.2, recogidos en el Anexo III, de la Ley 21/ 2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que se analizan a continuación:

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

Dimensiones y diseño del conjunto del proyecto. La obra consistirá en la ejecución de un proyecto de corta a hecho, de una finca de pinar adulto en una zona dominada por la presencia de cultivo de cereal, con uso forestal. Para solicitar su cambio a «uso agrícola». La superficie total afectada es de 24,542 ha en, T.M. de San Justo de la Vega. El tamaño del proyecto es mediano, aunque restringido a su zona de influencia.

Acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados. No se tiene conocimiento de proyectos similares en la zona.

Utilización de recursos naturales. La utilización de recursos naturales durante la ejecución del proyecto será escasa, salvo el aprovechamiento de biomasa generada por la superficie de suelo a deforestar en la fase de obra. El consumo de agua y energía durante este periodo se restringirá al funcionamiento de la maquinaria.

Generación de residuos. El volumen de residuos, no biomasa, susceptible de generarse en la fase de ejecución se considera poco elevado.

Contaminación y otras perturbaciones. No se prevé que las diferentes acciones planteadas generen un aumento significativo de los niveles de contaminación, si se cumplen las medidas protectoras y correctoras previstas en el documento ambiental y en este Informe.

Riesgos de accidentes graves y/o catástrofes. El análisis realizado concluye que el riesgo de inundaciones es bajo; el riesgo de incendios forestales presenta un índice de riesgo local bajo y un índice de peligrosidad bajo y el riesgo derivado del transporte de mercancías peligrosas por carretera se considera bajo y por ferrocarril nulo; no se encuentra afectado por la zona de alerta e intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Se considera que la ejecución del proyecto y su puesta en marcha no van a generar un especial riesgo de accidentes de carácter ambiental, ni supondrá un riesgo añadido de incendio siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas en el presente informe y en el documento ambiental.

Riesgos para la salud humana. Este tipo de actividades no supone un riesgo de accidentes graves y/o catastróficos relevantes, ni se considera que puedan tener incidencia sobre el cambio climático o riesgos para la salud humana con los conocimientos científicos actuales y siempre y cuando se cumpla con toda la normativa relativa a este tipo de proyectos.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

Uso presente y aprobado del suelo. La parcela afectada, ubicada en el término municipal de San Justo de la Vega, está clasificada como Suelo Rústico Común y Suelo Rústico con Protección Cultural afectado por el yacimiento El Crucero/Los Paleiros/Arrotes, CL-LE-148-004.

Abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa de los recursos naturales de la zona y su subsuelo. Considerando la abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales en la zona y su subsuelo, la superficie de suelo a ocupar, su uso actual y el aprovechamiento que se pretende entre los cultivos agrícolas existentes, se estima que la ubicación presenta baja sensibilidad ambiental.

Capacidad de absorción del medio natural. La capacidad de absorción del medio natural es alta ya que la actividad se encuentra en una zona antropizada de cultivos agrícolas, donde los valores naturales del medio ya se han visto transformados.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Magnitud y alcance espacial del impacto. Se trata de un impacto ambiental puntual, localizado en el espacio y el tiempo. De los informes recibidos se deduce que la capacidad de acogida del medio natural es alta para este tipo de proyectos, puesto que la zona se encuentra antropizada por el uso agrícola intensivo.

Naturaleza del impacto. Se considera que las acciones del proyecto van a generar impactos admisibles. Se estima que los potenciales impactos sobre los distintos factores del medio físico serán de carácter compatible y temporal.

Carácter transfronterizo del impacto. Por la situación geográfica de la actuación que se pretende el impacto no presenta carácter transfronterizo.

Intensidad y complejidad del impacto. Los impactos negativos no se prevén intensos y en todo caso, se verán disminuidos con las medidas propuestas en este informe.

Probabilidad del impacto. Se estima que la probabilidad de ocurrencia del impacto es baja, debido al carácter temporal de las obras. Por ello se considera compatible el proyecto mientras se cumpla lo establecido en el documento ambiental, así como las medidas que se establecen en el presente informe de impacto ambiental, siempre con el cumplimiento de la legislación vigente que le sea de aplicación, y el seguimiento ambiental previsto.

Inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto. La mayoría de los impactos serán temporales, reversibles a corto o medio plazo, simples y recuperables.

Acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o aprobados. No se tiene conocimiento de proyectos similares en la zona.

Posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz. En el documento ambiental presentado, se recogen medidas correctoras con el fin de minimizar los efectos adversos causados por la corta a hecho y un programa de vigilancia ambiental.

Por ello se considera el impacto ambiental global del proyecto compatible, siempre y cuando se apliquen las medidas protectoras incluidas en la documentación aportada, en este informe y demás legislación vigente que le sea de aplicación, teniendo en cuenta que el proyecto se ubica en una zona antropizada, en el término municipal de San Justo de la Vega.

Por todo lo expuesto, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León, vista la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2026, considerando adecuadamente tramitado el expediente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y siguiendo los criterios del Anexo III de la citada Ley (modificada por la Ley 9/2018, 5 de diciembre),

INFORME

Determinar qué el «Proyecto de corta a hecho de la parcela 85 del polígono 126 en San Justo de la Vega (León)», promovido por un particular, no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se recogen a continuación, y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial vigentes u otras normas que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. *Medidas protectoras:* Se deberán cumplir las medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental aportado, de diciembre de 2025, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

- a) Autorizaciones. Se deberán obtener, previamente a su ejecución y explotación, todas las autorizaciones preceptivas en cumplimiento de la normativa sectorial aplicable en cada caso, con objeto de prevenir y evitar en lo posible la aparición de accidentes y otros riesgos.

En su caso, previo a la ejecución:

- Se debe obtener Autorización de Cambio de Uso Forestal regulado por Decreto 9/2024, de 6 de junio, por el que se regulan las autorizaciones de cambio de uso forestal.
- Se debe considerar lo establecido en Decreto 5/2025, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el régimen jurídico de los aprovechamientos forestales en montes y otras zonas arboladas no gestionados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

En estos procedimientos, el Área de Gestión Forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León valorará si procede o no realizar una corta a hecho por su proximidad o no al turno de corta.

- b) Afección a la Red Natura 2000. Tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas, se comprueba que no existe coincidencia territorial del proyecto con la Red Natura 2000, ni se prevé la existencia de afecciones indirectas, ya sea individualmente o en combinación con otros, que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en aquella.

Estas conclusiones, junto con las condiciones establecidas, constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Como quiera que la observancia de dichas condiciones es la que garantiza la ausencia de perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000, su incumplimiento supondrá una infracción de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

El resultado de la presente evaluación se entiende así mismo emitido a los efectos de lo dispuesto en el artículo 13 de dicho Decreto.

- c) Instalaciones temporales de obra y acopios de materiales. Con el fin de garantizar que las zonas afectadas por la ejecución del proyecto sean las mínimas imprescindibles, se deberán replantear y señalizar antes del comienzo de las obras las zonas de trabajo y las zonas donde se van a ubicar las instalaciones temporales de obra, evitando cualquier afección al dominio público hidráulico.

Una vez finalizada la obra se retirará cualquier residuo generado en la misma y se restaurarán los elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente durante la misma, quedando el terreno adyacente debidamente restaurado, devolviéndolo a sus condiciones iniciales.

- d) Gestión de residuos y suelos contaminados. Los residuos generados durante la fase de construcción se gestionarán en función de su catalogación, debiendo cumplirse a este respecto, lo estipulado en la normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Los aceites usados y cualquier otro residuo peligroso deberán ser retirados por gestor autorizado.

En general, la producción, almacenamiento y gestión de los residuos será la adecuada para cada tipo, debiéndose cumplir en todo momento lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y resto de normativa de desarrollo.

Se prohíbe la acumulación incontrolada o el vertido de escombros en la zona objeto del proyecto o en sus alrededores; en ningún caso los materiales sobrantes se depositarán en los cauces de ríos o arroyos, ni en sus márgenes o proximidades. Durante el desarrollo de los trabajos se adoptarán las medidas necesarias que impidan arrastres o voladuras y eviten cualquier posible afección indeseada a las aguas o al terreno.

En el caso de producirse accidentalmente vertidos de residuos peligrosos, se deberán llevar a cabo inmediatamente operaciones de descontaminación, limpieza y recuperación de suelos afectados. Se retirará la porción de suelo contaminado, si existiera, y se entregará a un gestor autorizado según las características del depósito o vertido.

- e) Protección atmosférica. Para reducir las emisiones de polvo durante la fase de construcción, se realizarán riegos de forma periódica y con la frecuencia que las obras o circunstancias climatológicas lo aconsejen. La maquinaria y vehículos que se utilicen en la obra estarán en perfecto estado de mantenimiento para minimizar sus emisiones.
- f) Protección acústica. Durante la ejecución de las obras, la maquinaria que trabaje al aire libre cumplirá los valores límites de potencia sonora que se reflejan en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y cualquier otra normativa que resulte de aplicación.

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles de ruido en el ambiente exterior determinados por la normativa de aplicación; en el caso de que se superasen estos niveles, se tomarán las medidas adecuadas como el aislamiento de estructuras y el empleo de atenuadores de ruido.

- g) Protección de las aguas. Con carácter general se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de estos en cualquiera de sus dimensiones espaciales.

En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso público de 5 m en cada margen establecida en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (en adelante, RDPH), aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en su redacción dada por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. A este respecto, se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar dicha zona de servidumbre. En este sentido, se informa que los vallados perimetrales de la parcela, en caso de existir, deben permitir el acceso a la zona de servidumbre de los cauces. Asimismo, se recuerda que, puesto que se pretenden llevar a cabo actuaciones en zona de policía, será preciso obtener previamente la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Para la localización de los bienes que integran el dominio público puede acudir a la cartografía oficial del Ministerio para la Transición Ecológica, en el apartado Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) – Inventario de Presas y Embalses, o en la página www.mirame.chduero.es de la Confederación Hidrográfica del Duero, sin que las mismas puedan entenderse como un catálogo cerrado de cauces, ya que en cualquier caso habrá de estarse al concepto de cauce y de otros elementos del dominio público hidráulico que recogen los artículos mencionados.

En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 16 y 316.c del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

En la documentación aportada por el promotor no se indica si será necesario el consumo de agua y en su caso la cuantía y el origen de la misma. No obstante, se recuerda que, si fuera necesaria la captación de aguas superficiales y/o subterráneas, previamente, será preciso obtener de la Confederación Hidrográfica la correspondiente autorización o concesión administrativa, según proceda teniendo en cuenta la normativa en vigor.

Se informa que, en el caso de que, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico (aguas superficiales o subterráneas), previamente se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica, según lo establecido en el artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Durante los movimientos de tierras, se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar que, en ningún caso, se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua; sin perjuicio de lo cual se recomienda la elaboración de protocolos de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo, para poder así actuar de la manera más rápida posible y evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas. Este aspecto tiene especial relevancia, ya que consultado el mapa litoestratigráfico, se comprueba que la parcela de actuación se sitúa sobre materiales detríticos del cuaternario de alta permeabilidad, por lo que existe riesgo de afección a aguas subterráneas.

Para la elección de la ubicación, en su caso, de instalaciones auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauce público y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad.

Las zonas en las que se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de la escorrentía de estas zonas impermeabilizadas deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del dominio público hidráulico.

En relación a las aguas residuales generadas por la eventual instalación de aseos, duchas, en las casetas de obra, etc..., se recomienda la disposición de un depósito estanco, sin salida al exterior, que almacene las aguas residuales para, posteriormente, ser retiradas de forma periódica para su tratamiento mediante gestor autorizado. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público hidráulico, previamente, se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica, según lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Se considera importante el mantenimiento de la vegetación de ribera, especialmente la autóctona, que pueda existir en la zona de actuación, tanto arbórea como arbustiva, puesto que desempeña importantes funciones ecológicas e hidrológicas.

Toda actuación no prevista en la documentación aportada que surja en el transcurso de las obras y/o durante la vida útil de las instalaciones, así como en la fase de desmantelamiento de las mismas, en su caso, y que pueda afectar al dominio público hidráulico será puesta en conocimiento del Organismo de cuenca, a la mayor brevedad posible. Asimismo, se recuerda que, puesto que se pretenden llevar a cabo actuaciones en zona de policía de cauces, será preciso obtener previamente la correspondiente autorización de esta Confederación Hidrográfica.

- h) Vertidos. Durante los movimientos de tierras se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales.

En todo momento se efectuará una gestión de los restos, residuos y basuras que conlleve su traslado a vertederos autorizados, eliminando los riesgos de contaminación de suelos y de las aguas tanto superficiales como subterráneas, así como su depósito en los terrenos próximos de forma intencionada o por traslado imprevisto debido al viento o a otros elementos.

Cualquier acopio de materiales se ubicará de manera que se impida cualquier riesgo de vertido, ya sea directo o indirecto; por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos sobre las aguas superficiales o subterráneas.

Puesto que el proyecto puede implicar la intensificación en la actividad agrícola, que puede suponer un aumento en el suelo de fertilizantes y otros compuestos, existe riesgo de contaminación de aguas por presencia de nutrientes y, posiblemente, fitosanitarios. Por tanto, habrá de tomar todas las precauciones necesarias para que no se produzca enriquecimiento de las aguas por aumento de nutrientes o plaguicidas. Para ello habrá de tomar medidas preventivas y correctoras para minimizar el impacto.

- i) Prevención de incendios. Durante la ejecución del proyecto, se respetará la normativa sobre incendios forestales vigente en la Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.
- j) Protección el Patrimonio Histórico y Arqueológico. Condición de realizar un control arqueológico por parte de personal competente en la materia, dada la incidencia del proyecto en el yacimiento arqueológico «El Crucero-Los Paleiros-Arrotes» (y su banda de cautela de 200 metros) al pasar de aprovechamiento de monte a cultivo de secano. durante la fase de ejecución del proyecto. Si en el transcurso de las obras apareciesen en el subsuelo restos históricos, arqueológicos o etnológicos, se paralizarán estas en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, que dictará las normas de actuación que procedan, en aplicación de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado por Decreto 37/2007, de 19 de abril.

La parcela en su parte norte y oeste, se encuentra afectada por el conjunto histórico del Camino de Santiago que cuenta con un plan especial de protección aprobado definitivamente, por lo que el ayuntamiento de San Justo de la Vega es competente para autorizar las intervenciones que afecten a este Conjunto Histórico.

- k) Protección frente a riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones previstas, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, debe incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación/modificación pudiera potencialmente aumentar estos riesgos, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

- l) Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier accidente o incidente que se produzca durante la ejecución y posterior explotación del proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León y, en el caso de que afecte al dominio público hidráulico, será puesto en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Duero.
- m) Vegetación. Se considera importante el mantenimiento de la vegetación de ribera, especialmente la autóctona, que pueda existir en la zona de actuación, tanto arbórea como arbustiva, puesto que desempeña importantes funciones ecológicas e hidrológicas.

2. *Comunicación de inicio de actividad.* En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Además, de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar asimismo al órgano ambiental las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de explotación.

3. *Informes.* A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente ante el órgano sustantivo un informe sobre el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental propio establecido en el documento ambiental presentado para cada fase del proyecto. Se recogerá el resultado de los controles, así como el grado de eficacia y cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras establecidas en el documento ambiental, proyecto y en el presente informe de impacto ambiental.

4. *Seguimiento y vigilancia.* Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquel al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

5. *Autorización del proyecto y publicidad:* Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta, en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

6. *Modificaciones.* Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

7. *Vigencia del informe de impacto ambiental.* Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

8. *Objeto de recurso.* De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

León, 2 de septiembre de 2026.

El Delegado Territorial,

Fdo.: EDUARDO DIEGO PINEDO